



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AINUN ASSRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI**
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 20 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parang Labbua, Desa Bonto Langkasa, Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., , Muhammad Yusuf, S.H. , Wahyu Triansyah, S.H., dan Ratna Kumala Dewi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta beralamat di Jalan Pahlawan No. 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid/PH/2/2025/PN Ban tanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUN ASRULLAH alias ACCUNG Bin RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 221 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINUN ASRULLAH alias ACCUNG Bin RUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna abu-abu terdapat tulisan Wrangler berwarna putih;
 - 1 (satu) bilah Badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 21,7 cm (dua puluh satu koma tujuh centi meter, lebar mata bilah 3,6 cm (tiga koma enam centi meter) gagang terbuat dari kayu berwarna coklat pekat, sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna dasar biru bergaris-garis hitam dan bergaris merah dengan noda darah pada sisi sebelah kirinya;
 - 1 (satu) bilah Badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 20,2 cm (dua puluh koma dua centi meter), lebar mata bilah 3 cm (tiga centi meter),

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban



ganging terbuat dari kayu berwarna cokelat, sarung terbuat dari kayu berwarna putih dan 3 (tiga) helai irisan ban dalam yang digunakan untuk melilit badik tersebut;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah, lengan pendek berwarna dasar kream, bercorak garis-garis hitam, merek M.GEE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna Biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: MH3SEF510KJO31029 dan nomor rangka: E31WE-0031038;
- 1 (satu) buah kunci motor dengan kepala berwarna hitam berlambang Yamaha.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan hal-hal meringankan yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-6/P.4.17/Eoh.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AINUN ASRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI bersama-sama dengan Saksi TIWANDI pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan



tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa yang berada di Kel. Parang Labbua Desa Bonto Langkasa kec. Bissappu dijemput oleh Saksi TIWANDI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi TIWANDI mengajak Terdakwa untuk ke kota tepatnya di Pantai seruni dengan berboncengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian sekira Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan Saksi TIWANDI meninggalkan pantai seruni untuk pergi makan nasi santan di Jl. Poros Bungung Bambang Sasayya, kemudian sekira Pukul 02.22 WITA Terdakwa dan Saksi TIWANDI kembali pulang ke rumah, pada saat perjalanan di Jalan Pahlawan Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng di pinggir jalan poros Depan Masjid Nurul Aqsa, sekira Pukul 02.25 WITA Saksi TIWANDI menghentikan motornya dalam keadaan standar samping karena ada telepon masuk dari Saksi SAPAR dan mengangkat telepon tersebut, Saksi TIWANDI berada di atas motor dan kemudian Terdakwa turun dan jongkok di belakang motor, saat Saksi TIWANDI berbicara dengan Saksi SAPAR lewat telepon, Korban SUBHAN melihat dan mendatangi dengan mengendarai motor Fino warna merah yang berhenti tepat di samping kanan Saksi TIWANDI dan kemudian menegur "*WOI ADA APA INI*", Terdakwa menjawab "*SINGGAH MENELEPON*" dan Terdakwa melihat Saksi TIWANDI menoleh ke arah Korban SUBHAN dan mengatakan "*APA INI... KALAU ADA MASALAH JANGAN DULU KARNA SEMENTARA MENELEPONKA*" tiba-tiba Korban SUBHAN turun dari motornya dan langsung menampar Saksi TIWANDI dengan menggunakan tangan kananya secara terbuka dan mengenai pada bagian pelipis kiri Saksi TIWANDI, setelah Korban SUBHAN memukul Saksi TIWANDI, Korban SUBHAN sempat mundur kebelakang, dan saat itu Saksi TIWANDI langsung turun dari motornya melihat korban SUBHAN dalam keadaan ingin memukul Saksi TIWANDI dan maju ke arah Saksi TIWANDI, Saksi TIWANDI kemudian mengeluarkan/mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,2cm dan lebar 3cm yang disisipkan di samping kiri pinggang Saksi TIWANDI dengan menggunakan tangan, kemudian langsung mengarahkannya ke perut Korban SUBHAN sebelah kiri, masuk menembus kulit Korban SUBHAN, setelah itu Terdakwa cabut badik tersebut, posisi Korban SUBHAN saat



itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya, kemudian Terdakwa memanggil Saksi TIWANDI untuk naik ke atas motor "AYOMI..CEPAT PERGI", Saksi TIWANDI langsung naik ke atas motor dengan masih memegang badik dan kemudian Terdakwa melaju kencang mengendarai motor pergi kabur agar tidak diketahui oleh orang lain meninggalkan Korban SUBHAN menuju ke rumah Terdakwa, saat tiba di rumah, Terdakwa turun dari motor dan masuk ke rumahnya, adapun Saksi TIWANDI menyisipkan kembali badik di samping pinggang kanan kemudian dengan membawa motor melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa pada saat tiba di rumah, Terdakwa memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi RATI "ADA ORANG NA TIKAM TIWA DI BELOPARANG" Saksi RATI mengatakan "SIAPA DIA TIKAM.. BAGAIMANA KEADAANNYA" Terdakwa menjawab "TIDAKMI KUTAUKI SIAPA ORANGNA DAN BAGAIMANA KEADAANNA", lalu pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. AMILUDDIN yang berada di kebun milik Sdr. AMILUDDIN dan Terdakwa mengatakan "TIWA MENIKAM DI BELOPARANG... TIDAK TAU SIAPA NA TIKAM" dan Sdr. AMILUDDIN bertanya "JADI KENAPAMI ITU ORANG??" lalu Terdakwa menjawab "TIDAKMI KUTAUKI.. KARNA SAM-SAMAKA PULANG TIWA", beberapa hari kemudian Terdakwa mendapati postingan yang terdapat di Facebook yang menyatakan Korban SUBHAN meninggal dunia di rumah sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 000.5.3.1/2402/RSUD-AM atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. SYAHID GUNAWAN pada tanggal 9 Oktober 2024 menjelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Korban a.n SUBHAN Bin ANWAR sebagai berikut:
 - Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;
 - Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:
 - a. Tampak luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalam sulit dinilai;
 - b. Tampak robek pada organ usus besar disertai pendarahan
 - Kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM, orang tersebut mendapatkan perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Oktober 2024.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSU-BTG/X/2024 atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Rezkitia Dwi Oktowati tanggal 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa benar yang bersangkutan (Sdr. SUBHAN Bin ANWAR) masuk pada Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada Hari Selasa 8 Oktober 2024 dengan diagnosa Laserasi Colon Desendens dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA.

Perbuatan Terdakwa AINUN ASRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AINUN ASRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI bersama-sama dengan Saksi TIWANDI pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*sengaja melukai berat orang lain, karena melakukan penganiayaan berat, mengakibatkan kematian*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa yang berada di Kel. Parang Labbua Desa Bonto Langkasa kec. Bissappu dijemput oleh Saksi TIWANDI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi TIWANDI mengajak Terdakwa untuk ke kota tepatnya di Pantai seruni dengan berboncengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian sekira Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan Saksi TIWANDI meninggalkan pantai seruni untuk pergi makan nasi santan di Jl. Poros Bungung Bambang Sasayya, kemudian sekira Pukul 02.22 WITA Terdakwa dan Saksi TIWANDI kembali pulang ke rumah, pada saat perjalanan di Jalan Pahlawan Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng di pinggir jalan poros Depan Masjid Nurul Aqsa, sekira Pukul 02.25 WITA Saksi TIWANDI menghentikan motornya dalam keadaan standar samping karena ada telepon masuk dari Saksi SAPAR dan mengangkat telepon tersebut, Saksi TIWANDI berada di atas motor dan kemudian Terdakwa turun dan jongkok di belakang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban



motor, saat Saksi TIWANDI berbicara dengan Saksi SAPAR lewat telepon, Korban SUBHAN melihat dan mendatangi dengan mengendarai motor Fino warna merah yang berhenti tepat di samping kanan Saksi TIWANDI dan kemudian menegur "WOI ADA APA INI", Terdakwa menjawab "SINGGAH MENELEPON" dan Terdakwa melihat Saksi TIWANDI menoleh ke arah Korban SUBHAN dan mengatakan "APA INI... KALAU ADA MASALAH JANGAN DULU KARNA SEMENTARA MENELEPONKA" tiba-tiba Korban SUBHAN turun dari motornya dan langsung menampar Saksi TIWANDI dengan menggunakan tangan kananya secara terbuka dan mengenai pada bagian pelipis kiri Saksi TIWANDI, setelah Korban SUBHAN memukul Saksi TIWANDI, Korban SUBHAN sempat mundur ke belakang, dan saat itu Saksi TIWANDI langsung turun dari motornya melihat korban SUBHAN dalam keadaan ingin memukul Saksi TIWANDI dan maju ke arah Saksi TIWANDI, Saksi TIWANDI kemudian mengeluarkan/mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,2cm dan lebar 3cm yang disisipkan di samping kiri pinggang Saksi TIWANDI dengan menggunakan tangan, kemudian langsung mengarahkannya ke perut Korban SUBHAN sebelah kiri, masuk menembus kulit Korban SUBHAN, setelah itu Terdakwa cabut badik tersebut, posisi Korban SUBHAN saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya, kemudian Terdakwa memanggil Saksi TIWANDI untuk naik ke atas motor "AYOMI..CEPAT PERGI", Saksi TIWANDI langsung naik ke atas motor dengan masih memegang badik dan kemudian Terdakwa melaju kencang mengendarai motor pergi kabur agar tidak diketahui oleh orang lain meninggalkan Korban SUBHAN menuju ke rumah Terdakwa, saat tiba di rumah Terdakwa turun dari motor dan masuk ke rumahnya, adapun Saksi TIWANDI menyisipkan kembali badik di samping pinggang kanan kemudian dengan membawa motor melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa pada saat tiba di rumah, Terdakwa menyimpan badik yang dibawa di tempat tidur, kemudian memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi RATI "ADA ORANG NA TIKAM TIWA DI BELOPARANG" Saksi RATI mengatakan "SIAPA DIA TIKAM.. BAGAIMANA KEADAANNYA" Terdakwa menjawab "TIDAKMI KUTAUKI SIAPA ORANGNA DAN BAGAIMANA KEADAANNA", lalu pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. AMILUDDIN yang berada di kebun milik Sdr. AMILUDDIN



dan Terdakwa mengatakan “*TIWA MENIKAM DI BELOPARANG... TIDAK TAU SIAPA NA TIKAM*” dan Sdr. AMILUDDIN bertanya “*JADI KENAPAMI ITU ORANG??*” lalu Terdakwa menjawab “*TIDAKMI KUTAUKI.. KARNA SAM-SAMAKA PULANG TIWA*”, beberapa hari kemudian Terdakwa mendapati postingan yang terdapat di Facebook yang menyatakan Korban SUBHAN meninggal dunia di rumah sakit.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 000.5.3.1/2402/RSUD-AM atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. SYAHID GUNAWAN pada tanggal 9 Oktober 2024 menjelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Korban a.n SUBHAN Bin ANWAR sebagai berikut:

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;
- Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:
 - a. Tampak luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalam sulit dinilai;
 - b. Tampak robek pada organ usus besar disertai pendarahan
- Kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM, orang tersebut mendapatkan perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Oktober 2024.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSU-BTG/X/2024 atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. Rezkita Dwi Oktowati tanggal 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa benar yang bersangkutan (Sdr. SUBHAN Bin ANWAR) masuk pada Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada Hari Selasa 8 Oktober 2024 dengan diagnosa Laserasi Colon Desendens dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA.

Perbuatan Terdakwa TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa AINUN ASRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI bersama-sama dengan Saksi TIWANDI pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa yang berada di Kel. Parang Labbua Desa Bonto Langkasa kec. Bissappu dijemput oleh Saksi TIWANDI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi TIWANDI mengajak Terdakwa untuk ke kota tepatnya di Pantai seruni dengan berboncengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian sekira Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan Saksi TIWANDI meninggalkan pantai seruni untuk pergi makan nasi santan di Jl. Poros Bungung Bambang Sasayya, kemudian sekira Pukul 02.22 WITA Terdakwa dan Saksi TIWANDI kembali pulang ke rumah, pada saat perjalanan di Jalan Pahlawan Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng di pinggir jalan poros Depan Masjid Nurul Aqsa, sekira Pukul 02.25 WITA Saksi TIWANDI menghentikan motornya dalam keadaan standar samping karena ada telepon masuk dari Saksi SAPAR dan mengangkat telepon tersebut, Saksi TIWANDI berada di atas motor dan kemudian Terdakwa turun dan jongkok di belakang motor, saat Saksi TIWANDI berbicara dengan Saksi SAPAR lewat telepon, Korban SUBHAN melihat dan mendatangi dengan mengendarai motor Fino warna merah yang berhenti tepat di samping kanan Saksi TIWANDI dan kemudian menegur *"WOI ADA APA INI"*, Terdakwa menjawab *"SINGGAH MENELEPON"* dan Terdakwa melihat Saksi TIWANDI menoleh ke arah Korban SUBHAN dan mengatakan *"APA INI... KALAU ADA MASALAH JANGAN DULU KARNA SEMENTARA MENELEPONKA"* tiba-tiba Korban SUBHAN turun dari motornya dan langsung menampar Saksi TIWANDI dengan menggunakan tangan kananya secara terbuka dan mengenai pada bagian pelipis kiri Saksi TIWANDI, setelah Korban SUBHAN memukul Saksi TIWANDI, Korban SUBHAN sempat mundur kebelakang, dan saat itu Saksi TIWANDI langsung turun dari motornya melihat korban SUBHAN dalam keadaan ingin memukul Saksi TIWANDI dan maju ke arah Saksi TIWANDI, Saksi TIWANDI kemudian mengeluarkan/mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,2cm dan lebar 3cm yang disisipkan di samping kiri pinggang Saksi TIWANDI dengan menggunakan tangan, kemudian langsung mengarahkannya ke perut Korban SUBHAN sebelah kiri, masuk menembus kulit Korban SUBHAN,



setelah itu Terdakwa cabut badik tersebut, posisi Korban SUBHAN saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya, kemudian Terdakwa memanggil Saksi TIWANDI untuk naik ke atas motor "AYOMI..CEPAT PERGI", Saksi TIWANDI langsung naik ke atas motor dengan masih memegang badik dan kemudian Terdakwa melaju kencang mengendarai motor pergi kabur agar tidak diketahui oleh orang lain meninggalkan Korban SUBHAN menuju ke rumah Terdakwa, saat tiba di rumah, Terdakwa turun dari motor dan masuk ke rumahnya, adapun Saksi TIWANDI menyisipkan kembali badik di samping pinggang kanan kemudian dengan membawa motor melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa pada saat tiba di rumah, Terdakwa menyimpan badik yang dibawa di tempat tidur, kemudian memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi RATI "ADA ORANG NA TIKAM TIWA DI BELOPARANG" Saksi RATI mengatakan "SIAPA DIA TIKAM.. BAGAIMANA KEADAANNYA" Terdakwa menjawab "TIDAKMI KUTAUKI SIAPA ORANGNA DAN BAGAIMANA KEADAANNA", lalu pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. AMILUDDIN yang berada di kebun milik Sdr. AMILUDDIN dan Terdakwa mengatakan "TIWA MENIKAM DI BELOPARANG... TIDAK TAU SIAPA NA TIKAM" dan Sdr. AMILUDDIN bertanya "JADI KENAPAMI ITU ORANG??" lalu Terdakwa menjawab "TIDAKMI KUTAUKI.. KARNA SAM-SAMAKA PULANG TIWA", beberapa hari kemudian Terdakwa mendapati postingan yang terdapat di Facebook yang menyatakan Korban SUBHAN meninggal dunia di rumah sakit.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor : 000.5.3.1/2402/RSUD-AM atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. SYAHID GUNAWAN pada tanggal 9 Oktober 2024 menjelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Korban a.n SUBHAN Bin ANWAR sebagai berikut:
 - Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;
 - Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:
 - a. Tampak luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalam sulit dinilai;
 - b. Tampak robek pada organ usus besar disertai pendarahan
 - Kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM, orang tersebut mendapatkan perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Oktober 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSU-BTG/X/2024 atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. Rezkita Dwi Oktowati tanggal 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa benar yang bersangkutan (Sdr. SUBHAN Bin ANWAR) masuk pada Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada Hari Selasa 8 Oktober 2024 dengan diagnosa Laserasi Colon Desendens dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA.

Perbuatan Terdakwa AINUN ASRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AINUN ASRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI bersama-sama dengan Saksi TIWANDI pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut melakukan kejahatan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira Pukul 02.22 WITA Terdakwa dan Saksi TIWANDI kembali pulang ke rumah, pada saat perjalanan di Jalan Pahlawan Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng di pinggir jalan poros Depan Masjid Nurul Aqsa, sekira Pukul 02.25 WITA Saksi TIWANDI menghentikan motornya dalam keadaan standar samping karena ada telepon masuk dari Saksi SAPAR dan mengangkat telepon tersebut, Saksi TIWANDI berada di atas motor dan kemudian Terdakwa turun dan jongkok di belakang motor, saat Saksi TIWANDI berbicara dengan Saksi SAPAR lewat telepon, Korban SUBHAN melihat dan mendatangi dengan mengendarai motor Fino warna merah yang berhenti tepat di samping

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban



kanan Saksi TIWANDI dan kemudian menegur "WOI ADA APA INI", Terdakwa menjawab "SINGGAH MENELEPON" dan Terdakwa melihat Saksi TIWANDI menoleh ke arah Korban SUBHAN dan mengatakan "APA INI... KALAU ADA MASALAH JANGAN DULU KARNA SEMENTARA MENELEPONKA" tiba-tiba Korban SUBHAN turun dari motornya dan langsung menampar Saksi TIWANDI dengan menggunakan tangan kananya secara terbuka dan mengenai pada bagian pelipis kiri Saksi TIWANDI, setelah Korban SUBHAN memukul Saksi TIWANDI, Korban SUBHAN sempat mundur kebelakang, dan saat itu Saksi TIWANDI langsung turun dari motornya melihat korban SUBHAN dalam keadaan ingin memukul Saksi TIWANDI dan maju ke arah Saksi TIWANDI, Saksi TIWANDI kemudian mengeluarkan/mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,2cm dan lebar 3cm yang disisipkan di samping kiri pinggang Saksi TIWANDI dengan menggunakan tangan, kemudian langsung mengarahkannya ke perut Korban SUBHAN sebelah kiri, masuk menembus kulit Korban SUBHAN, setelah itu Terdakwa cabut badik tersebut, posisi Korban SUBHAN saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya, kemudian Terdakwa memanggil Saksi TIWANDI untuk naik ke atas motor "AYOMI..CEPAT PERGI", Saksi TIWANDI langsung naik ke atas motor dengan masih memegang badik dan kemudian Terdakwa melaju kencang mengendarai motor pergi kabur agar tidak diketahui oleh orang lain meninggalkan Korban SUBHAN menuju ke rumah Terdakwa, saat tiba di rumah Terdakwa, turun dari motor dan masuk ke rumahnya, adapun Saksi TIWANDI menyisipkan kembali badik di samping pinggang kanan kemudian dengan membawa motor melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa pada saat tiba di rumah, Terdakwa menyimpan badik yang dibawa di tempat tidur, kemudian memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi RATI "ADA ORANG NA TIKAM TIWA DI BELOPARANG" Saksi RATI mengatakan "SIAPA DIA TIKAM.. BAGAIMANA KEADAANNYA" Terdakwa menjawab "TIDAKMI KUTAUKI SIAPA ORANGNA DAN BAGAIMANA KEADAANNA", lalu pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. AMILUDDIN yang berada di kebun milik Sdr. AMILUDDIN dan Terdakwa mengatakan "TIWA MENIKAM DI BELOPARANG... TIDAK TAU SIAPA NA TIKAM" dan Sdr. AMILUDDIN bertanya "JADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAPAMI ITU ORANG??" lalu Terdakwa menjawab "*TIDAKMI KUTAUKI.. KARNA SAM-SAMAKA PULANG TIWA*", beberapa hari kemudian Terdakwa mendapati postingan yang terdapat di Facebook yang menyatakan Korban SUBHAN meninggal dunia di rumah sakit.

Perbuatan Terdakwa AINUN ASRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HILMAN Alias HILMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira pukul 02.25 WITA, di Jalan Pahlawan, Kampung Beloparang, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan masjid Nurul Aqsa telah terjaid penikaman terhadap Ayah Kandung Saksi yaitu Saudara Subhan yang mengakibatkan Ayah Kandung Saksi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa pelakunya namun menurut Ayah Kandung Saksi (Saudara Subhan) ciri-cirinya pelaku terdiri dari 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor *matic* berwarna biru sedangkan pelaku penikaman memakai baju coklat bergaris dan temannya menggunakan baju warna abu-abu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 02.15 WITA saat itu Saudara Subhan bertolak dari Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (satu) di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah, saat tiba di Jalan Pahlawan tepatnya di depan rumah Saudara Subhan, Saudara Subhan kemudian ingin berbelok masuk ke rumahnya namun tidak jadi karena Saudara Subhan melihat ada 2 (dua) orang dengan sepeda motor berhenti tepat di depan Masjid Nurul Aqsa;
- Bahwa kemudian Saudara Subhan pun mendekati kedua orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor, saat tiba di dekat 2 (orang) tadi,

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Subhan kemudian melihat salah satunya yang membawa sepeda motor sedang menerima telepon dan saat itu Saudara Subhan menegur orang yang berada di atas sepeda motor tersebut dengan mengatakan, "Ooo saya kira siapa", kemudian Saudara Subhan memutar balik ingin kembali ke rumahnya, pas posisi Saudara Subhan membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang berada di atas motor tadi langsung menikam Saudara Subhan, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saudara Subhan sempat mengejar dengan menggunakan sepeda motor sampai depan Polsek Bissappu;

- Bahwa Saudara Subhan kemudian tidak melanjutkan mengejar Terdakwa karena saat itu Saudara Subhan sudah berlumur darah di bagian perut, lalu Saudara Subhan memutar kendaraannya untuk ke rumah sakit, saat perjalan ke rumah sakit tepatnya di depan PT. Wings, Saudara Subhan meminta tolong kepada salah seorang yang ada di depan PT. Wings tersebut agar dikawal dari belakang menuju rumah sakit, saat tiba di rumah sakit Saudara Subhan kemudian mendapat perawatan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Subhan sebelumnya bahwa Saudara Subhan mengira bahwa Terdakwa adalah warga sekitar yang kehabisan bensin sehingga Saudara Subhan berinisiatif untuk membantu;
- Bahwa saat itu Saudara Subhan mengalami luka robek pada perut sebelah kiri sehingga dirawat selama 7 (tujuh) hari di RSUD Anwar Makkatutu dan sempat menjalani 1 (satu) kali operasi hingga akhirnya Saudara Subhan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WITA di ruang ICU;
- Bahwa adapun kondisi Saudara Subhan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 03.00 WITA tepatnya di IGD, Saudara Subhan masih bisa berbicara dan menjelaskan kronologis kejadian tersebut kepada Saksi, kemudian sekitar jam 10.00 WITA Saudara Subhan dipindahkan ke ruang instalasi ICU untuk menunggu jadwal operasi, saat itu Saudara Subhan masih stabil, setelah dilakukan operasi kemudian Saudara Subhan dimasukkan ke dalam ruang perawatan ICU pasca operasi selama kurang lebih 1 (satu) hari kemudian pindah ke ruang perawatan (rawat inap);
- Bahwa 2 (dua) hari pasca operasi kondisi Saudara Subhan terlihat stabil dan masih bisa berbicara kemudian keesokan harinya Saudara Subhan mulai mengalami demam tinggi kurang lebih 2 (dua) hari demam tersebut tak kunjung sembuh bersamaan dengan itu Saudara Subhan juga

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mengalami muntah kuning kemudian pada tanggal 8 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WITA Saudara Subhan sudah mulai memuntahkan cairan berwarna kuning dan hitam sehingga dimasukkan ke ruang ICU dan saat di ruang ICU Saudara Subhan mengalami gangguan pernafasan dan dibantu oksigen karena Saudara Subhan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa biaya pengobatan yang sempat dikeluarkan oleh keluarga Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Pekerjaan Saudara Subhan adalah purnawirawan TNI;
- Bahwa Saudara Subhan pada saat itu merupakan salah satu tim pemenang salah satu Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bantaeng, namun penikaman ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saudara Subhan bahwa salah satu teman Penikam tersebut tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk kemudian ikut melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama dengan pelaku penikam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan *Visum et Repertum* dan Surat Kematian yang dibacakan di persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti dan Saudara Subhan juga tidak sempat menjelaskan mengenai pakaian yang dikenakan oleh Para Pelaku waktu itu;
- Bahwa belum pernah ada pihak pelaku ataupun keluarga menyampaikan permohonan maaf atau penyampaian belasungkawa terhadap keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar mengenai kronologis penikaman, karena awal mula penikaman adalah karena awalnya korban telah menampar Saksi Tiwandi yang kemudian antara Korban dan Saksi Tiwandi sempat berkelahi;

2. MUH. FAUSAN AL MUBARAK Alias FAUSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira jam 02.10 WITA, Saksi kala itu bertolak dari Posko Resmob Polres Bantaeng di Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng menuju ke rumah kost Saudara Syamsir yang terletak di Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng kemudian pada kisaran jam 02.15 WITA Saudara Syamsir

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta Saksi untuk membuang sampah di depan rumahnya tersebut, lalu Saksipun membawa sampah tersebut ke tempat sampah yang ada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan PT. Wings;
- Bahwa pada saat itu disaat yang bersamaan tiba-tiba Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui merupakan Saudara Subhan yang kala itu mengendarai sepeda motor *matic* Yamaha Fino warna merah, adapun Saudara Subhan pada saat itu berkata pada Saksi bahwa, "*Dek bisa minta tolong antar Saya ke IGD?*", lalu Saksi bertanya, "*Kenapaki Pak?*", dan Saudara Subhan menjawab, "*Saya habis ditikam di bawah di Beloparang*", dan di saat itu Saksi juga melihat memang tampak darah segar mengalir dari ujung bawah baju sebelah kirinya yakni pada bagian perut sebelah kiri Saudara Subhan tersebut memang terluka;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya lagi, "*Bisajaki nai motor?*", dan Saudara Subhan menjawab, "*Iye bisa, kita kawal mamika sampai IGD*", karena Saksi merasa Saudara Subhan perlu pertolongan segera, maka Saksipun kemudian menyatakan kesediaan diri untuk mengawalnya, selanjutnya Saudara Subhan pun kemudian melaju dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, sementara Saksi terus mengiringinya dengan mengendarai sepeda motor Saksi sendiri hingga tiba di RSUD Bantaeng;
 - Bahwa sesampainya di RSUD Bantaeng atau di ruang IGD, maka Saksipun kemudian menelpon Tim Resmob Polres Bantaeng dan menyampaikan hal yang dialami oleh Saudara Subhan tersebut, sementara Saudara Subhan pada saat itu menelpon Istrinya dan menyampaikan keberadaan serta kondisinya di IGD dan bersamaan dengan itu pula Saudara Subhan kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motornya, parfum, cincin dan HP miliknya kepada Saksi untuk diamankan;
 - Bahwa tidak lama berselang Resmob Polres Bantaeng pun tiba di IGD lalu melakukan wawancara singkat pada Saudara Subhan yang pada intinya Saudara Subhan menjelaskan bahwa dirinya habis ditikam di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bantaeng (tidak jauh dari rumahnya), pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, beberapa jam sebelum Saudara Subhan tiba di IGD dan menurut Saudara Subhan, pelaku penikaman tersebut ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Tim Resmob langsung bergegas meninggalkan IGD mencari tahu pelaku penikaman

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sementara Saksi sendiri masih tetap berada di IGD dan tidak lama berselang, Anak dari Saudara Subhan tiba di IGD, maka Saksipun kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor, HP, cincin dan parfum milik Saudara Subhan pada anak dari Saudara Subhan tersebut dan setelah itu Saksipun kemudian meninggalkan IGD dan kembali pergi membeli nasi santan di Sasayya;

- Bahwa Saudara Subhan tidak menjelaskan mengenai bagaimana cara pelaku melakukan penikaman terhadap dirinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu mengenai kebenarannya;

3. SENSUS ARIEF Alias OM CUS Bin ABD RAHMAN SAPADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penikaman terhadap Saudara Subhan dikarenakan Saksi tidak melihat proses terjadinya peristiwa tersebut akan tetapi Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada pagi harinya di hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 07.00 WITA dari penyampaian beberapa orang masyarakat yang memperlihatkan unggahan di salah satu akun *Facebook* yang menulis informasi bahwa Saudara Subhan tengah berada di rumah sakit akibat penikaman;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira jam 02.15 WITA, seperti biasanya Saudara Subhan pamit pulang pada saksi karena saat itu Saudara Subhan akan pulang dari rumah atau kediaman Prof. Nurdin Abdullah menuju ke rumahnya di Jalan Pahlawan, Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan melalui rute Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Atu-Kelurahan Bonto Sunggu dan Kelurahan Bonto Lebang yang agak sepi dan minim penerangan lampu jalan;
- Bahwa Saksi dan Saudara Subhan pada saat itu merupakan Anggota Tim Pemenangan Calon Bupati di Pilkada Bantaeng;
- Bahwa saat itu Saudara Subhan menolak dan kemudian menacap gas sepeda motor *matic* Yamaha Fino warna merah miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya yakni di hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira jam 07.00 WITA, Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat yang berkunjung ke kediaman Prof. Nurdin Abdullah yang kala itu memperlihatkan unggahan salah satu akun *Facebook* yang



menulis informasi bahwa Saudara Subhan tengah berada di rumah sakit akibat ditikam, ditambah lagi adanya informasi dari orang-orang yang datang di rumah atau kediaman Prof. Nurdin Abdullah tersebut menjelaskan bahwa peristiwa penikaman terhadap diri Saudara Subhan terjadi di Jalan Pahlawan, Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tidak jauh dari rumah Saudara Subhan;

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari teman dan anggota yang pergi menjenguk Saudara Subhan bahwa saat itu Saudara Subhan mengalami luka tikaman pada perut sebelah kiri sehingga dirawat selama 7 (tujuh) hari di RSUD Anwar Makkatutu dan sempat menjalani 1 (satu) kali operasi hingga akhirnya Saudara Subhan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WITA di ruang ICU;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjenguk Saudara Subhan karena kesibukan di Rumah Tim Pemenangan, namun para teman-teman Saksi sebagian sudah pernah menjenguk Saudara Subhan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai kebenarannya;

4. RATI Alias RATI Binti ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan peristiwa penikaman pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 02.30 WITA namun Saksi tidak melihat proses terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira jam 02.30 WITA, pada saat dirumah Saksi mendengar sepeda motor yang mana kemudian setelah melihat di jendela bagian depan rumah Saksi saat itu melihat Terdakwa membonceng Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menggunakan sepeda motor *matic* warna biru;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam rumah saat itu Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang masih di atas sepeda motor dan melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang memegang sebuah badik dan badik tersebut disisipkan disamping kiri pinggangnya kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor *matic* berwarna biru tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat di dalam rumah Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa, "*Tiwa menikam orang*", kemudian Saksi bertanya, "*Siapa natikam dan bagaimana keadaannya*", lalu dijawab oleh Terdakwa, "*Tidak kutaumi siapa orang dan bagaimana keadaannya karena tidak mi kuliatki karena pergima sama Tiwa*", setelah menyampaikan hal tersebut kemudian Saksi menyuruhnya untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari rumah sekitar 10 (sepuluh) hari setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari tersebut, Terdakwa tidak pergi kemana-mana dan hanya berdiam diri di rumah;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan salah satu badik dalam barang bukti adalah yang dipegang oleh Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, sedangkan badik yang satu lagi disimpan oleh Terdakwa yang disimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang memang berteman dan sering bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang pergi kemana saja sepanjang malam itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

5. **RABASENG Bin KAMMISI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 WITA saat itu Saksi berada di rumah, kemudian datang Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang selanjutnya Saksi menyuruhnya untuk masuk ke teras rumah, saat di teras rumah kami duduk bersama kemudian Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang mengatakan kepada Saksi bahwa, "*Ada masalahku ini om*", Saksi kemudian bertanya, "*Apa itu masalah nu?*", lalu Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang mengatakan saat itu, "*Sudah ka menikam*", Saksi kemudian bertanya lagi, "*Apa masalahna?*", kemudian Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menjawab, "*Kemarin malam sementara singgahka angkat telepon di pinggir jalan tiba-tiba ada orang menegur dan langsung na tempelengka itu orang (sambil ia*

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meperlihatkan pelipis sebelah kirinya) padahal tidak kutauki apa salahku tidak kusadar turunka dari motor langsung ku tikam itu orang”;

- Bahwa saat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menceritakan kejadian tersebut raut wajahnya seperti cemas dan ketakutan. Setelah Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menceritakan kejadian tersebut kemudian Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang pamit pulang ke rumahnya adapun Saksi tidak lagi menghiraukan cerita dari Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang melarikan diri ke Pare-Pare dan tidak mengetahui pula mengenai kronologis penangkapannya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tidak menceritakan hubungan Terdakwa dengan kasus penikaman yang dilakukan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang;
- Bahwa Saksi membenarkan Salah barang bukti berupa Badik adalah milik dari Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui mengenai kebenarannya;

6. TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan penikaman yang dilakukan oleh Saksi pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira pukul 02.25 WITA, di Jalan Pahlawan, Kampung Beloparang, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan masjid Nurul Aqsa yang mana korban pada saat itu adalah Saudara Subhan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WITA Saksi keluar dari rumah Saksi di Kampung Pammelangan, Desa Bonto Rannu, dan kemudian menjemput Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi sempat minum-minuman keras jenis tuak/ballo;
- Bahwa setelah minum ballo Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk ke kota tepatnya di Pantai Seruni dan berbohongan menuju ke Pantai Seruni, saat itu awalnya Saksi yang membawa sepeda motor, selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA, Saksi dan Terdakwa pun tiba di Pantai Seruni tepatnya di tanggul depan Cafe, selanjutnya memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor bersama Terdakwa lalu berjalan ke arah tanggul;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 WITA (hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024), Saksi dan Terdakwa meninggalkan Pantai Seruni dan ingin makan nasi santan di Jalan Poros Bungung Bambang Sasayya, dengan mengendarai sepeda motor, dimana sebelum makan nasi santan tersebut Saksi benar bertemu dengan Saksi Sulaeman alias Alex dan juga menelpon Saksi Sapar karena Saksi Sulaeman tersebut mengaku kenal dengan Saksi M. Sapar Alias Sapar;
- Bahwa setelah makan nasi santan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 02.22 WITA selanjutnya Saksi membonceng Terdakwa pulang ke rumah dan saat di perjalanan tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng di pinggir jalan poros dekat masjid berwarna hijau Saksi berhenti karena ada telepon masuk dari Saksi M. Sapar Alias Sapar, waktu saat itu sekitar jam 02.25 WITA, Saksi mengangkat telepon tersebut dan posisi saat itu Saksi parkir sepeda motor dalam keadaan standar samping dan Saksi juga masih berada di atas sepeda motor bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan Saksi M. Sapar Alias Sapar lewat telepon, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa didatangi oleh Saudara Subhan dengan mengendarai sepeda motor Fino warna merah berhenti di samping kanan Saksi kemudian menegur dengan cara kasar, "*Woi ada apa ini?*", Saksi pun menoleh ke samping kanan arah Saudara Subhan dan mengatakan, "*Apa ini, kalau ada masalah jangan dulu karena sementara meneleponka*";
- Bahwa tiba-tiba Saudara Subhan turun dari sepeda motor dan langsung menampar Saksi dengan menggunakan tangan kanannya secara terbuka dan mengenai pada bagian pelipis kiri Saksi dan setelah Saudara Subhan memukul Saksi, korban tersebut kemudian sempat mundur ke belakang dan langsung memasang kuda-kuda seperti sedang mengajak berkelahi dengan mengepalkan dan mengangkat kedua tangannya didepan dada;
- Bahwa setelah melihat Subhan dalam posisi tersebut Saksi kemudian turun dari sepeda motor dan kemudian mengeluarkan/mencabut badik yang sebelumnya Saksi sisipkan di samping kiri pinggang;
- Bahwa pada saat badik tersebut dipegang oleh Saksi kemudian Saudara Subhan segera menyerang Saksi dan kemudian badik yang dipegang oleh Saksi tersebut kemudian mengenai perut Saudara Subhan sebelah

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban



kiri dan masuk menembus kulit Saudara Subhan, setelah itu Saksi segera mencabut badik tersebut sedangkan posisi Saudara Subhan saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk naik ke atas sepeda motor dan Saksi pun langsung naik ke atas sepeda motor dan meninggalkan tempat itu dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun badik tersebut masih Saksi pegang, kemudian dengan melaju kencang mengendarai sepeda motor kami pun pergi meninggalkan Saudara Subhan menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Parang Labbua, dan pada saat tiba di rumah Terdakwa, ia kemudian turun dari sepeda motor dan masuk ke rumahnya adapun Saksi kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi di Kampung Pammelangan;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Saksi memarkir sepeda motor yang Saksi kendarai di depan rumah lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa pada saat Saudara Subhan dan Saksi berkelahi;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WITA di kolom rumah, Saksi kemudian melilit badik tersebut dengan karet ban dalam sepeda motor pada bagian sarung dan gagangnya yang tujuannya agar tidak termakan oleh tanah, setelah dililit kemudian Saksi berjalan ke belakang rumah menuju kebun Orang Tua Saksi yang jaraknya sangat jauh dari rumah, dan kemudian menggali dan mengubur badik yang Saksi gunakan untuk menikam Saudara Subhan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi sempat bercerita kepada Saksi Ramli Ruma' Alias Quin di bawah kolom rumah Nenek Saksi dan beberapa hari setelah kejadian Saksi juga sempat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Rabaseng Bin Kammisi;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 07.00 WITA, Saksi membuka media sosial Facebook dan mendapati salah satu unggahan yang ada di grup Facebook INFO KEJADIAN KAB. BANTAENG yang menyatakan bahwa Saudara Subhan meninggal dunia dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA Saksi kemudian pergi meninggalkan kampung dan menuju ke Pare-Pare dengan maksud saksi hendak melarikan diri ke Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membatalkan niat melarikan diri dan kemudian ingin kembali ke Bantaeng untuk menyerahkan diri dengan mengendarai mobil sewa dan pada ada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 23.55 WITA Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian di Jalan Poros Maros Bantimurung, KecamatanTompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibantu oleh Terdakwa untuk melarikan diri ke Pare-Pare;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk berbohong kepada Penyidik atau untuk merahasiakan perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki peran untuk menyembunyikan atau mengubur badik milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa pada saat Saksi menikam Saudara Subhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi meskipun ditangkap lebih dulu, Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan yang bohong kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi pergi ke Pare-Pare tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

7. RAMLI RUMA Alias QUIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WITA saat itu Saksi melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang berada di bawah kolom rumah Ibu Saksi, kemudian Saksi menghampiri dan bertanya, "*Ammetaji jangannu (menang ayammu)?*", Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menjawab, "*Kalah ayamku*", Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa, "*Ada masalahku ini om..*", lalu Saksi bertanya kembali, "*Masalah apa?*", Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kemudian menjelaskan, "*Menikamka om..di jalan poros di bawahna nasi santan*", Saksi mengatakan, "*Darimanako kah?*", Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menceritakan, "*Darika makan nasi santan.. selesai itu pulangma.. pas tidak jauh dari penjual nasi santan berhentika disitu angkat telepon tiba-tiba ada orang datang tegur saya secara berlebihan.. terus ku tanyaki kenapa marah-marah om?.. tiba-tiba langsung na tempelangka, terus turunka dari motor dan berkelahika.. disitumi ku tikam.. setelah kutikamki.. ada cahaya mobil.. ditudituma pergi*";

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Saksi kemudian mengatakan kepada Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, "*Janganmako bilang-bilang sama orang kalau kejadian begini*", setelah itu Saksi kemudian pulang ke rumah untuk mandi;
- Penyebab Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang melakukan penikaman karena Saudara Subhan saat itu menegur Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dengan cara yang kasar serta memukul Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang di bagian wajah dan terjadilah perkelahian antara Saudara Subhan dengan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang hingga terjadilah penikaman yang dilakukan oleh Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

8. SULAEMAN Alias ALEX, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WITA Saksi bersama Saudara Alan sedang nongkrong di Cafe Tiwi Lapangan Hitam Pantai Seruni, pada jam 01.00 WITA kami bergegas dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke warung nasi santan Mas Bule Sasayya, saat di perjalanan hampir terjadi insiden baku tabrak antara sepeda motor Saudara Alan dengan orang yang tidak dikenal, selanjutnya kami pun melanjutkan perjalanan ke arah penjual nasi santan;
- Bahwa pada saat tiba di warung nasi santan, bertemulah kami dengan pengendara sepeda motor yang hampir tabrakan tadi dengan Saudara Alan, pada saat itu pandangan Saksi mengarah kepada orang yang berbaju abu-abu tersebut kemudian mendekati orang tersebut dan meraba pinggangnya ternyata orang tersebut membawa badik yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri, setelah Saksi meraba kemudian Saksi tegur teman dari orang tersebut yang memakai baju warna coklat bergaris dengan mengatakan, "*Orang mana?*", ia menjawab, "*Orang pammelangan*", Saksi mengatakan, "*Ada keluargaku di sana namanya Sapar..*", kemudian orang tersebut mengambil *handphonenya* dan menelepon Saksi M. Sapar Alias Sapar;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah telepon tersebut diangkat oleh Saksi M. Sapar Alias Sapar kemudian Saksi bisa pastikan bahwa ia orang dari Pammelangan, setelah itu Saksi mengajak mereka berdua makan nasi santan;
- Bahwa sekitar jam 02.22 WITA ke dua orang tersebut setelah selesai makan nasi santan dan mengobrol dengan kami, keduanya pamit untuk pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan yang membawa motor saat itu adalah orang yang menggunakan pakaian berwarna coklat bergaris dan yang baju abu-abu adalah orang yang dibonceng, adapun Saksi bersama Saudara Alan juga pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

9. M. SAPAR alias SAPAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menelepon Saksi lewat panggilan *Whatsapp* pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa adapun seingat Saksi yang kami bicarakan ditelepon saat itu adalah Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang mengatakan kepada Saksi apakah Saksi kenal dengan Saksi Sulaeman Alias Alex kemudian Saksi jawab, “Ya, saya kenal dengan Alex”, Saksi kemudian bertanya kepada Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, “Dimana ketemu dengan Alex”, Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kemudian menjawab, “Di penjual nasi santan”, tidak lama kemudian Saksi matikan telepon tersebut;
- Bahwa Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi menelpon kembali Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, saat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang angkat telepon dari Saksi, kemudian Saksi mengatakan, “Dimanako ini..tengah malammi”, dijawab oleh Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, “Mau perjalanan pulang ini”, panggilan masih aktif namun tidak ada suara, kemudian Saksi matikan *handphone* Saksi tersebut dan mengakhiri panggilan Saksi ke Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. MUHAMMAD RIVAL, M.Kes., Sp.B.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli adalah seorang dokter Spesialis Ahli Bedah yang juga melakukan tindakan/pemeriksaan terhadap Korban (Saudara Subhan);
- Bahwa sepengetahuan Ahli awalnya Korban (Saudara Subhan) ditangani di IGD sekitar pukul 03.00 WITA dan kemudian setelah melakukan serangkaian persiapan Ahli kemudian melakukan operasi pada Korban (Saudara Subhan) pada jam 08.00 WITA hingga jam 11.00 WITA;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Korban (Saudara Subhan) saat itu adalah terdapat robek pada usus besar, sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Visum et Repertum* tersebut;
- Bahwa adapun prosedur yang dilakukan ketika mendapatkan pasien mengalami luka tikam pada perut disertai robekan pada organ usus besar adalah dilakukan pembiusan secara anastesi umum, kemudian tindakan sterilisasi pada daerah operasi dan pasang linen steril pada daerah operasi, kemudian buka perut sampai ke dalam rongga perut, setelah dibuka maka dilakukanlah identifikasi dan eksplorasi terhadap rongga perut, kemudian didapatkan luka masuk ke usus besar dari arah pinggang kiri Korban (Saudara Subhan), didapatkan kontaminasi kotoran di rongga perut Korban (Saudara Subhan) kemudian mencuci rongga perut dan menjahit luka di usus yang mengalami robekan, kemudian dicuci lagi kembali dan kontrol pendarahan yang ada, setelah itu menjahit luka lapis demi lapis sampai kulit dan pasang drain setelah itu operasi selesai, setelah operasi Korban (Saudara Subhan) dirawat di ICU selama kurang lebih 2 (dua) hari, kemudian saudara Subhan dipindahkan ke ruang perawatan kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan pada hari ke 5 (lima) kondisi Korban (Saudara Subhan) menurun dan pada akhirnya meninggal dunia ICU;
- Bahwa benar jeda waktu 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam antara masuk IGD hingga dilakukannya operasi ini sudah sesuai dengan ketentuannya dan jeda waktu tersebut untuk persiapan operasi pasien karena semua tindakan memerlukan persiapan seperti persiapan obat, kamar operasi dan dokter anastesi selain itu saat itu Korban (Saudara Subhan) sempat tidak sadarkan diri kemudian tensinya turun dan sebelum operasi dilakukan kami juga memerlukan persetujuan dari keluarga Korban (Saudara Subhan) terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli memberikan defenisi bahwa luka ringan dan luka biasa adalah jenis luka yang sama yang ada pada jaringan dan tidak

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam nyawa sedangkan luka berat adalah luka yang merusak jaringan, yang vital yang dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa menurut Ahli adapun luka yang dialami oleh Korban (Saudara Subhan) pada saat itu adalah luka berat karena akan mengancam nyawa apabila tidak segera ditindaklanjuti;
- Bahwa faktor penyebab kematian yang dialami Korban (Saudara Subhan) adalah karena Korban (Saudara Subhan) mengalami infeksi berat *sepsis* pada sekujur tubuh dengan dugaan infeksi tersebut berasal dari feses Korban (Saudara Subhan) yang ada pada tubuh mengingat organ yang luka saat itu adalah usus besar;
- Bahwa respon tubuh terhadap infeksi pada setiap orang itu berbeda-beda, bisa juga dipengaruhi berbagai faktor seperti daya tahan tubuh, usia dan lain-lain;
- Bahwa menurut Ahli usus besar termasuk sebagai organ vital karena berperan penting dalam proses penyerapan dan membuang sisa-sisa makanan pada kotoran dan jika tidak ditangani pasien pasti mengalami kematian;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan apakah senjata sebelumnya yang digunakan terhadap Korban (Saudara Subhan) terdapat bakteri jenis-jenis tertentu;
- Bahwa Ahli membenarkan bahwa pasca operasi, Korban (Saudara Subhan) sempat stabil pasca operasi, namun beberapa hari kemudian yakni pada hari kelima pasca operasi, Korban (Saudara Subhan) mengalami penurunan kondisi hingga masuk ke ruang ICU dan kemudian meninggal dunia;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. *Visum Et Revertum* RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu Nomor: 000.5.3.1/2402/RSUD-AM atas nama Subhan Bin Anwar yang ditandatangani oleh dr. Syahid Gunawan tertanggal 9 Oktober 2024, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;
 - Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:
 - Tampak luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalam sulit dinilai;
 - Tampak robek pada organ usus besar disertai pendarahan;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM, orang tersebut mendapatkan perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng pada tanggal 2 Oktober 2024.

2. Surat Keterangan Kematian RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu Nomor: 445/RSU-BTG/X/2024 atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. Rezkiti Dwi Oktowati tertanggal 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa yang bersangkutan (Sdr. Subhan Bin Anwar) masuk pada Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada Hari Selasa 8 Oktober 2024 dengan diagnosa *Laserasi Colon Desendens* dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 malam hari, Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang bersama Terdakwa pergi ke Pantai Seruni dengan dibonceng oleh Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi dan tiba di tanggul Pantai Seruni sekitar jam 23.00 WITA, dimana Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan Terdakwa sempat duduk di tanggul sambil merokok. Selanjutnya sekitar jam 00.30 WITA (hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024), Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan Terdakwa kemudian meninggalkan Pantai Seruni karena ingin makan nasi santan di Jalan Poros Bungung Bambang Sasayya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA saat tiba di penjual nasi santan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai tepat di depan warung nasi santan milik Mas Bule, dimana saat itu Terdakwa makan nasi santan bersama dengan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan merupakan kenalan dari Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, dan selain itu Terdakwa juga melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang sempat menghubungi Saksi M. Sapar Alias Sapar melalui telepon hingga kemudian Terdakwa, Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan temannya tersebut selesai makan nasi santan dan pulang sekitar pukul 02.22 WITA;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak pulang dan sedang di perjalanan tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng di pinggir jalan poros dekat masjid berwarna hijau Terdakwa dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang sempat berhenti karena ada telepon masuk dari Saksi M. Sapar Alias Sapar kepada Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dimana waktu itu sekitar jam 02.25 WITA;
- Bahwa pada saat sepeda motor berhenti Terdakwa kemudian turun dan jongkok di belakang sepeda motor, adapun Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kemudian menerima telepon dari Saksi M. Sapar Alias Sapar dan posisinya di atas sepeda motor dan pada saat itu tiba-tiba datang Saudara Subhan dari arah atas Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor Fino warna merah berhenti di samping kanan kami kemudian menegur dengan cara keras, *"Woi ada apa ini"*, Terdakwa pun menjawab, *"Singgah menelepon"* ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menoleh ke samping kanan arah Saudara Subhan dan mengatakan, *"Apa ini, kalau ada masalah jangan dulu karena sementara meneleponka"*, tiba-tiba Saudara Subhan turun dari sepeda motor kemudian menghampiri dan langsung menampar Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dengan menggunakan tangan kanannya secara terbuka dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang;
- Bahwa setelah memukul Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, Saudara Subhan sempat mundur ke belakang dan kemudian memasang kuda-kuda dengan mengepalkan tangan dan mengangkat didepan dadanya, dan melihat itu Terdakwa pun melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang langsung turun dari sepeda motor dan melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kemudian mengeluarkan/mencabut badik yang sebelumnya disisipkan di samping kiri pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Saudara Subhan mendekati Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan saat itu lah Terdakwa melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang mengarahkan badiknya ke arah perut Saudara Subhan hingga kemudian mengenai perut sebelah kiri Saudara Subhan tersebut, dan setelah itu Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang langsung mencabut badiknya tersebut;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terkena badik Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, posisi Saudara Subhan saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya, dan pada saat itu kemudian Terdakwa memanggil Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut dimana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang pergi meninggalkan Saudara Subhan menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Parang Labbua, dimana saat tiba di rumah, Terdakwa kemudian turun dan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang pergi ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada saat tiba di rumah ia menceritakan penikaman Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kepada istrinya atau Saksi Rati Alias Rati Binti Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti milik Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang yang digunakan untuk menikam Saudara Subhan sedangkan milik Terdakwa tersebut ditemukan di bawah kasur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ia membawa badik namun tidak menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Saudara Subhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saudara Subhan akibat kejadian tersebut namun beberapa hari setelah kejadian saat Terdakwa melihat Facebook dan mengetahui bahwa Saudara Subhan meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa selama sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap, Terdakwa selalu berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian atau perbuatan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang karena bingung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang sempat melarikan diri ke Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyembunyikan keberadaan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dari siapapun;
- Bahwa tidak pernah seseorang atau Pihak Berwajib datang bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia lebih dulu ditangkap dari Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, dan pada saat Penyidik bertanya

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, Terdakwa menjawab tidak tahu karena memang Terdakwa tidak mengetahui posisi Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang saat itu dimana;

- Bahwa setelah penikaman Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan Terdakwa sempat bertemu sekali, dan membahas mengenai, "*bagaimana ini..(kasus penikaman)*", namun Terdakwa dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tidak pernah membahas mengenai rencana untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana badik milik Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tersebut disimpan atau disembunyikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbohong perihal kejadian penikaman kepada Penyidik;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar baju berwarna abu-abu terdapat tulisan Wrangler berwarna putih;
2. 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 21.7 Cm (dua puluh satu koma tujuh centi meter). Lebar mata bilah 3.6 Cm (tiga koma enam centi meter) gagang terbuat dari kayu berwarna coklat pekat sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
3. 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna dasar biru bergaris-garis hitam dan bergaris merah dengan noda darah pada sisi sebelah kirinya;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: MH3SEF510KJO31029 dan Nomor Rangka: E31WE-0031038;
5. 1 (satu) buah kunci motor dengan kepala berwarna hitam berlambang Yamaha;
6. 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 20,2 cm (dua puluh koma dua centi meter), lebar mata bilah 3 cm (tiga centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari kayu berwarna putih dan 3 (tiga) helai irisan ban dalam yang digunakan untuk melilit badik tersebut;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah, lengan pendek berwarna dasar krem, bercorak garis-garis hitam, merek M.GEE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WITA pada saat hendak pulang dan sedang di perjalanan tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng di pinggir jalan poros dekat masjid berwarna hijau Terdakwa yang berbocengan dengan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi menghentikan laju sepeda motornya karena ada telepon masuk dari Saksi M. Sapar Alias Sapar kepada Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang;
- Bahwa pada saat sepeda motor berhenti Terdakwa kemudian turun dan jongkok di belakang sepeda motor, adapun Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kemudian menerima telepon dari Saksi M. Sapar Alias Sapar dan posisinya di atas sepeda motor dan pada saat itu tiba-tiba datang Saudara Subhan dari arah atas Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor Fino warna merah berhenti di samping kanan kami kemudian menegur dengan cara keras, *"Woi ada apa ini?"*, Terdakwa pun menjawab, *"Singgah menelepon"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang menoleh ke samping kanan arah Saudara Subhan dan mengatakan, *"Apa ini, kalau ada masalah jangan dulu karena sementara meneleponka"*, tiba-tiba Saudara Subhan menghampiri dan langsung menampar Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian pelipis kiri Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang;
- Bahwa setelah memukul Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, Saudara Subhan sempat mundur ke belakang dan kemudian memasang kuda-kuda dengan mengepalkan tangan dan mengangkat kepala tangan didepan dadanya, dan melihat itu Terdakwa pun melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang langsung turun dari sepeda motor dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kemudian mengeluarkan/mencabut badik yang sebelum disisipkan di samping kiri pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Subhan mendekati Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan saat itu lah Terdakwa melihat Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang mengarahkan badiknya ke arah perut Saudara Subhan hingga kemudian mengenai perut sebelah kiri Saudara Subhan tersebut, dan setelah itu Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kemudian langsung mencabut badiknya tersebut. Setelah terkena badik Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, posisi Saudara Subhan saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya, dan pada saat itu kemudian Terdakwa memanggil Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut dimana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 000.5.3.1/2402/RSUD-AM yang ditandatangani oleh dr. Syahid Gunawan tanggal 9 Oktober 2024 dengan Hasil Pemeriksaan;
Penderita Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar
Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:
 - Tampak luka tikam pada perut sebelah kiri uk. P 3.5 cm, L 1.3 cm kedalamannya sulit dinilai;
 - Tampak robek pada organ usus besar disertai pendarahanKesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tajam orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Oktober 2024;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/RSU-BTG/X/2024 yang diterbitkan oleh RSUD Prof. Dr. H. M Anwar Makkatutu tanggal 19 Oktober 2024 diterangkan bahwa Saudara Subhan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang pergi meninggalkan Saudara Subhan menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Parang Labbua, dimana saat tiba di rumah, Terdakwa kemudian turun dan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang pergi ke rumahnya;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, sejak penikaman tersebut Terdakwa selalu berada di dalam rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (kombinasi) bentuk alternatif dan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan **alternatif ketiga** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh Pegawai Kehakiman atau Polisi, atau oleh orang lain yang karena peraturan perundang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan Jabatan Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang tegas mengenai yang dimaksud sebagai barang siapa, namun dengan memperhatikan seluruh ketentuan KUHAP tersebut, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subjek hukum berupa perseorangan yang kepadanya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang mana berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa orang tersebut benar bernama Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi yang mana identitasnya tersebut sebagaimana benar disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa adapun Terdakwa tersebut membenarkan bahwa dirinya yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan dia tersebut benar seorang dewasa dan diketahui adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dapat dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara



kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh Pegawai Kehakiman atau Polisi, atau oleh orang lain yang karena peraturan perundang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan Jabatan Kepolisian;

Menimbang bahwa dalam ajaran hukum pidana suatu perbuatan kesengajaan (*opzet*) merupakan perbuatan dimana pelaku mengetahui dan menghendaki pula perbuatannya tersebut, lebih lanjut bahwa kesengajaan tersebut dapat dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan bersifat keinsyafan akan kepastian dan kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau terdapatnya bayangan akan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pasal 221 Ayat (1) KUHP biasa dikenal sebagai Pasal *Obstruction of Justice* atau Pasal mengenai perbuatan menghalang-halangi atau merintangi proses penyidikan atau dari kewajiban pemeriksaan hukum;

Menimbang bahwa yang dapat dikenai dalam pasal ini adalah mereka yang melakukan (dengan sengaja) perbuatan berupa ;

- a) Menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan;
- b) Menolong orang atau pelaku kejahatan itu untuk melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh Pegawai Kehakiman atau Polisi atau oleh orang lain yang karena peraturan perundang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan Jabatan Kepolisian;

Menimbang bahwa demikian pula di persidangan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan terbuktinya Pasal 221 ayat (1) KUHP ini dengan kualifikasi telah terbukti menyembunyikan seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan (dalam hal ini pelaku yang dimaksud adalah Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tersebut melakukan penikaman kepada Saudara Subhan, kemudian Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang bersama dengan Terdakwa segera meninggalkan Saudara Subhan yang saat itu terlihat kesakitan memegang perutnya, dimana setelah menikam tersebut Terdakwa memanggil Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang untuk naik ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang pun langsung naik ke atas sepeda motor dan meninggalkan tempat itu dibonceng oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Rati alias Rati Binti Abdul Rahman dan juga Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, adapun setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang pergi pulang menuju rumah masing-masing, dimana kemudian Terdakwa telah menceritakan peristiwa penikaman tersebut kepada Saksi Rati alias Rati Binti Abdul Rahman;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pula diketahui bahwa Terdakwa tersebut hanya berdiam di rumah setelah kejadian penikaman tersebut, selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi Rabaseng Bin Kammisi dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang setelah mengetahui bahwa Saudara Subhan meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2024 melalui unggahan *Facebook*, Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang kemudian melarikan diri ke Pare-Pare pada tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan Terdakwa bahwa sempat melarikan dirinya Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang ke Pare-Pare bukan merupakan saran dan tidak atas bantuan dari Terdakwa, bahkan Terdakwa pun menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang sempat melarikan diri ke Pare-Pare;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pun mencermati seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Majelis Hakim tidak pula mempunyai petunjuk bahwa Terdakwa tersebut memiliki peran pada dalam upaya melarikan dirinya Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang ke Pare-Pare;

Menimbang bahwa jika melihat kembali Pasal 221 ayat (1) KUHP bahwa batasan perbuatan yang dimaksud dalam menyembunyikan seseorang tersebut adalah sejak dimulainya suatu proses hukum yakni penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Fausan Al Mubarak Alias Fausan bahwa pada saat mengawal Saudara Subhan tersebut ke RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng, bahwa ia sempat melihat

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Resmob Polres Bantaeng tiba di IGD lalu sempat melakukan wawancara singkat pada Saudara Subhan yang pada intinya Saudara Subhan menjelaskan dirinya telah ditikam di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bantaeng, yang mana jika mengacu kepada Saksi Muh. Fausan Al Mubarak Alias Fausan tersebut artinya bahwa pada saat Saudara Subhan masih di IGD Pejabat Kepolisian yang menurut Undang-Undang sebagai penyelidik dan penyidik dalam suatu dugaan perbuatan pidana telah memulai adanya penyelidikan atas peristiwa yang dialami oleh Saudara Subhan;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 221 KUHP atau yang dikenal sebagai Pasal *Obstruction Of Justice* merupakan perbuatan pidana yang berupa penghalang keadilan atau menghambat proses hukum yang sedang dilakukan, dan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan yang masuk dalam ketentuan ini adalah termasuk setiap perbuatan yang dilakukan, tidak dilakukan nya suatu perbuatan dengan tujuan untuk menunda atau mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung, dan adapun tindakan menghalangi proses hukum yang dimaksud tidak mengharuskan bahwa perbuatan tersebut telah mengakibatkan suatu proses hukum menjadi terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya diisyaratkan dengan maksud atau niat (*intend*) dari pelaku untuk menghalang-halangi proses hukum;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan tidak mengetahui Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tersebut melarikan diri ke Pare-Pare, namun jika kembali melihat peristiwa kejadian penikaman yang dilakukan oleh Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang terhadap Saudara Subhan, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa lah yang kemudian memanggil Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang untuk segera naik ke sepeda motor dan kemudian membonceng Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tersebut pulang ke rumah;

Menimbang bahwa jika mencermati seluruh uraian fakta hukum kembali bahwa yang melihat kejadian penikaman Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tersebut adalah hanya Terdakwa saja, dan sedangkan Saudara Subhan yang sempat mendapat pertolongan medis yang mengalami peristiwa tersebut menceritakan kepada Saksi Hilman alias Hilman bahwa Saudara Subhan sama sekali tidak mengenali

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang yang telah melakukan penikaman terhadap dirinya;

Menimbang bahwa demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang segera memanggil Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang setelah melakukan penikaman dan meninggalkan tempat kejadian tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berniat agar tidak diketahuinya oleh orang perbuatan penikaman yang baru saja dilakukan oleh Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang terhadap Saudara Subhan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa suatu perbuatan menyembunyikan didefinisikan sebagai menutup atau menyimpan sesuatu agar tidak terlihat, sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan sesuatu dan termasuk merahasiakan sesuatu;

Menimbang bahwa jika mencermati seluruh unsur Pasal 221 ayat (1) KUHP tersebut itu pula bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur menyembunyikan dalam unsur pasal ini memberikan juga pengertian bahwa terdapat kesengajaan untuk membuat seseorang pelaku menjadi tidak terlihat atau tidak diketahui mengenai perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa jika menilai kembali fakta hukum bahwa Terdakwa yang segera memanggil Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang untuk pergi dan membonceng pula Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tersebut meninggalkan Saudara Subhan yang masih berdiri sedang kesakitan memegang perutnya menurut Majelis Hakim bahwa **perbuatan tersebut menjadi penentu yang membuat tidak dilihat dan diketahuinya perbuatan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang oleh orang lain**, mengingat Saksi Muh. Fausan Al Mubarak Alias Fausan yang sempat melihat Saudara Subhan mengalami luka pasca penikaman menerangkan bahwa ia tidak lagi melihat para pelaku;

Menimbang bahwa dalam penegakan proses hukum terhadap Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang bahwa dengan tidak dikenalnya pelaku oleh korban menjadi penghalang sulitnya Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang untuk segera di proses oleh pihak berwajib yang juga telah mendapat laporan sesaat setelah kejadian tersebut, sehingga dengan dengan diperolehnya fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang segera mengajak Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang untuk meninggalkan tempat kejadian merupakan suatu bentuk kesengajaan untuk membuat

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tersebut tidak diketahui dan tidak dilihat oleh orang lain pula;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut Majelis Hakim pula bahwa perbuatan membantu atau mengajak Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang segera meninggalkan tempat kejadian tersebut justru memiliki peran untuk memberikan kesempatan bagi Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang untuk menghindari proses penyelidikan dan atau penyidikan dan bahkan kemudian memberikan waktu dan kesempatan baginya melarikan diri ke Pare-Pare;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut benar telah menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan dengan demikian maka unsur dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain yang karena peraturan perundang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian secara sah harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 221 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus **dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga dengan terbuktinya pula pasal tuntutan pidana Penuntut Umum maka terhadap pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dalam pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai pertimbangan pembedaan yakni dengan memperhatikan alasan pemaaf/alasan pembeda serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna abu-abu terdapat tulisan Wrangler berwarna putih;
2. 1 (satu) bilah Badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 21,7 cm (dua puluh satu koma tujuh centi meter, lebar mata bilah 3,6 cm (tiga koma enam centi meter) gagang terbuat dari kayu berwarna coklat pekat, sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat;
3. 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna dasar biru bergaris-garis hitam dan bergaris merah dengan noda darah pada sisi sebelah kirinya;
4. 1 (satu) bilah Badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 20,2 cm (dua puluh koma dua centi meter), lebar mata bilah 3 cm (tiga centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, sarung terbuat dari kayu berwarna putih dan 3 (tiga) helai irisan ban dalam yang digunakan untuk melilit badik tersebut;
5. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah, lengan pendek berwarna dasar krem, bercorak garis-garis hitam, merek M.GEE;

Yang semuanya tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan atau dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna Biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: MH3SEF510KJO31029 dan nomor rangka: E31WE-0031038;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci motor dengan kepala berwarna hitam berlambang Yamaha;

yang diketahui merupakan milik Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang dan dilimpahkan dari perkara Saksi Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang tersebut dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menghambat terungkapnya motif kasus penikaman terhadap kasus Saudara Subhan tersebut dan bahkan telah sempat menimbulkan persepsi dan keresahan bagi masyarakat mengenai dugaan hubungan penikaman tersebut dengan masa pilkada yang saat itu berjalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tersebut diketahui adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 221 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AINUN ASSRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selam **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju berwarna abu-abu terdapat tulisan Wrangler berwarna putih;
 - b. 1 (satu) bilah Badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 21,7 cm (dua puluh satu koma tujuh centi meter, lebar mata bilah 3,6 cm (tiga koma enam centi meter) gagang terbuat dari kayu berwarna coklat pekat, sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - c. 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna dasar biru bergaris-garis hitam dan bergaris merah dengan noda darah pada sisi sebelah kirinya;
 - d. 1 (satu) bilah Badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 20,2 cm (dua puluh koma dua centi meter), lebar mata bilah 3 cm (tiga centi meter), gasing terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari kayu berwarna putih dan 3 (tiga) helai irisan ban dalam yang digunakan untuk melilit badik tersebut;
 - e. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah, lengan pendek berwarna dasar krem, bercorak garis-garis hitam, merek M.GEE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna Biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: MH3SEF510KJO31029 dan nomor rangka: E31WE-0031038;
- g. 1 (satu) buah kunci motor dengan kepala berwarna hitam berlambang Yamaha;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Izmed Bayu Hastardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H..

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H..

Ttd.

Dita Ardianti, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 15/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)